# DE MENING VAN



## Jurjen Oosterbaan Martinius

Directeur Bureau DFO

### Digitalisering en schaalvergroting: let extra op kwetsbare consumenten

***"Als het gaat om digitalisering zien we dat de financiële sector steeds meer de richting opgaat van een groot data-en IT bedrijf". Het zijn niet mijn woorden maar die van de AFM in haar jaarverslag over 2022.***

#### Kosten

Wat in onze sector opvalt, is dat digitalisering en schaalvergroting hand in hand lijken te gaan. Dat is wel te verklaren. Om de kosten van digitalisering te kunnen dragen moet je meer volume hebben. Ben je groot dat kan je alleen maar functioneren wanneer je digitaliseert. Beide ontwikkelingen versterken elkaar.

Terwijl de sector transformeert, verandert er ook iets aan de zijde van de consument. De consument heeft te maken met een steeds meer complexe samenleving waarin veranderingen die voor hem individueel een grote, financiële impact kunnen hebben zich vaker kunnen voordoen dan in het verleden. Zo zijn er meer dan een miljoen mensen met burn-out klachten. Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben moeite met digitale, bancaire diensten. 60 % van de Nederlanders zijn volgens het NIBUD financieel ongezond en slechts 54 % van alle huishoudens kan alle binnenkomende rekeningen zonder problemen betalen. Het zijn maar enkele recente voorbeelden van berichten uit de media. Er zijn vele andere berichten. Over jongeren. Over ouderen. Over de woonproblematiek. Over studiespanning. Je kan zonder gevaar stellen dat er veel problemen zijn die Nederlanders afhankelijk maken van hulp.

#### Wetgeving

Er is dus een situatie ontstaan van enerzijds een data gedreven financiële sector die groter en machtiger wordt en anderzijds een steeds grotere groep consumenten die kwetsbaar is. Deze situatie vraagt om een beoordeling of de bestaande wet- en regelgeving nog in voldoende mate zorgt voor een rechtsevenwicht tussen beide partijen. Het is het lot van de wetgever dat deze bijna altijd achter de actualiteit aanhobbelt. De wetgeving in onze branche is daarop geen uitzondering.

De uitspraken van de geschillencommissie KiFiD fungeren als spiegel van onze sector. Veel van wat wij zien in deze uitspraken geeft het vertrouwen dat veel zaken binnen onze sector goed gaan. Maar de spiegel toont ons ook consumenten die zijn verdwaald. Consumenten die door aanbieders digitale instrumenten hebben gekregen om "zelf" iets te doen en het dan verkeerd doen, Waarbij ze bij de geschillencommissie op weinig anders kunnen rekenen dan een oordeel hoe de wetgever hierover in het een verleden dacht. Een verleden waarin de wetgever op de lijn zat van "als je het zelf doet en je maakt daarbij een fout, dan moet je zelf ook maar de gevolgen dragen".

Wij zien uitspraken waarbij de consument er niet alert op is dat de moeder van de juridisch zelfstandige dochtermaatschappij niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de dochter. Hierbij raakt de consument dan helemaal de weg kwijt wanneer tijdens de zitting vertegenwoordigers van de moeder het verweer voor de dochter voeren.

De verweesde consument zien wij ook buiten de uitspraken van KiFiD. Portefeuilles vol met privacygevoelige gegevens die als koopwaar over de toonbank gaan zonder dat de consument iets wordt gevraagd. Groepen consumenten die niet actief benaderd worden omdat de data-analist aangeeft dat de kosten hoger zullen zijn dan de opbrengst. Data die de aanbieder wel heeft maar niet kan, mag of wil verstrekken aan de belangenbehartiger van de klant. De inhoud van de basale nazorg waarop consumenten mogen rekenen komt in het geding. Vergroten van de bewustwording hoe je op praktische wijze de digitale veiligheid bij de kantoren en bij de klanten kan verbeteren is noodzakelijk.

Het zijn voorbeelden van onderwerpen waar wet en praktijk onder invloed van de ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting en digitalisering meer en meer uit elkaar gaan lopen. De vraag is of je als volwassen branche moet wachten totdat de wetgever zijn been bijtrekt, of ga je zelf aan de slag?